

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Potencial Consciência da Ilcitude: Erro de Proibição e Descriminantes Putativas (arts. 20, §1º, e 21 do CP)

A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE é um PRESSUPOSTO para existência de CULPABILIDADE.

O desconhecimento da lei penal é inescusável. Em outras palavras, ninguém pode dizer que não conhece a lei. Assim, **NÃO É ISENTA DE PENA QUEM ALEGA DESCONHECIMENTO DA LEI**, o Código Penal prevê apenas uma atenuante para tais casos:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

II - o desconhecimento da lei;

Assim, **o desconhecimento da lei é circunstância que atenua a pena, conforme expressa previsão legal.**

No entanto, não haverá culpabilidade se o agente **não tiver CONSCIÊNCIA da ILICITUDE da conduta**. É o chamado **Erro de Proibição Inevitável**.

O Código Penal entende que por não haver consciência da ilcitude, a conduta não é reprovável:

*Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. **O erro sobre a ilcitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.***

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilcitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Se o erro sobre a ilcitude do fato é:

- **INEVITÁVEL = ISENTA a pena.**
- **EVITÁVEL = DIMINUI a pena de 1/6 a 1/3.**

Mas professor não consigo ver a diferença entre a “desconhecimento da lei” e “erro sobre a ilcitude do fato”?

Bem, essa dúvida é comum.

O desconhecimento da lei está ligada a EXISTÊNCIA da lei. O erro sobre a ilcitude do fato está ligada ao CONHECIMENTO DO CONTEÚDO da lei.

Assim, ninguém pode alegar que DESCONHECIA A EXISTÊNCIA de uma lei. Trata-se de uma situação PRESUMIDA. No Direito, PRESUME-SE que TODOS CONHECEM A EXISTÊNCIA DAS LEIS.

No entanto, se alguém NÃO TIVER CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE de uma determinada conduta e esse ERRO (ERRO DE NÃO CONHECER A ILICITUDE DO FATO) for INEVITÁVEL, a conduta NÃO SERÁ REPROVÁVEL.

Então, não é admitido que alguém alegue não conhecer a existência da uma lei (o *desconhecimento da lei é inescusável*), mas é admissível a alegação de erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, é admissível alegar o desconhecimento da ilicitude de determinada conduta.

Eu sei que tudo parecer a mesma coisa, mas para sua prova grave isso:

- “*desconhecimento da lei*”: *inescusável*
- “*erro sobre a ilicitude do fato*”: *se inevitável, exclui a culpabilidade*.

A doutrina divide o **Erro de Proibição em dois tipos: DIRETO e INDIRETO**.

No **DIRETO** o agente erra sobre a proibição contida no tipo penal (ele acha que tal conduta não é crime).

No **INDIRETO** o erro recai sobre uma excludente de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade), são casos em que o agente entender (erroneamente) estar protegido por um excludente de ilicitude.

Para finalizar, vamos analisar o caso da **DESCRIMINANTES PUTATIVAS**.

Putativa é uma palavra que vem do latim *putare*, que significa **IMAGINAR**. É um **ERRO DE JULGAMENTO**. O agente IMAGINA, JULGA, que estaria em legítima defesa, em estado de necessidade, e por isso, diante do IMAGINADO, pratica a conduta.

Não se trata de uma excludente de ilicitude, como muitos pensam.

As discriminantes putativas podem ser por ERRO DE TIPO ou por ERRO DE PROIBIÇÃO.

Na verdade, tudo depende a Teoria adotada:

- **Teoria Limitada da Culpabilidade (majoritária)**
 - Erro de Tipo – erro sobre uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
 - Erro de Proibição - erro sobre a existência ou limites da causa de justificação.
- **Teoria Extremada da Culpabilidade**
 - Erro de Proibição - nos dois casos.

Em tais casos, haverá isenção de pena pela literalidade do Código Penal:

Art. 20 - (...)

Discriminantes putativas

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

Como exemplo, temos a legítima defesa putativa.

O erro nesse caso sobre a EXISTÊNCIA DA AGRESSÃO. O agente IMAGINA, JULGA, que seria atacado, e por isso, diante do IMAGINADO, pratica a conduta.

O agente IMAGINA, JULGA, que seria atacado, e por isso, diante do IMAGINADO, se defende. O ataque na verdade não existia, mas mesmo assim o agente será isento de pena. Há uma cena do filme “*Crash, no limite*” que mostra um típico caso de LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, veja para nunca mais esquecer:

<https://www.youtube.com/watch?v=UX5g3cyl6D0> (<https://www.youtube.com/watch?v=UX5g3cyl6D0>).

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE

A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE é um PRESSUPOSTO para existência de CULPABILIDADE.

Não haverá culpabilidade se o agente **não tiver CONSCIÊNCIA da ILICITUDE da conduta**. É o chamado **Erro de Proibição Inevitável**.

*Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. **O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.***

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Se o erro sobre a ilicitude do fato é:

- **INEVITÁVEL = ISENTA a pena.**
- **EVITÁVEL = DIMINUI a pena de 1/6 a 1/3.**

Grave isso:

- “desconhecimento da lei”: inescusável
- “erro sobre a ilicitude do fato”: se inevitável, exclui a culpabilidade.

DESCRIMINANTES PUTATIVAS

Art. 20 - (...)

Descriminantes putativas

§ 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposos.

- Putativa é uma palavra que vem do latim *putare*, que significa **IMAGINAR**. É um **ERRO DE JULGAMENTO**. O agente **IMAGINA, JULGA**, que estaria em legítima defesa, em estado de necessidade, e por isso, diante do **IMAGINADO**, pratica a conduta.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
